

1502776-08.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230457/2021 - 02º D.P. GUARUJA, 19822321 - 02º D.P.

GUARUJA, 2230457 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN-LUC DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502776-08.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502776-08.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230457/2021 - 02º D.P. GUARUJA, 19822321 - 02º D.P.

GUARUJA, 2230457 - 02º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN-LUC DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

JEAN-LUC DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 24 de agosto de 2021, por volta das 09h50, na Rua Barão do Rio Branco, nº 184, Sítio Paecará (Vicente de Carvalho), nesta cidade e comarca, guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 130 papelotes de cocaína, pesando 0,42 gramas, substância entorpecente causadora de dependência física, química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e detinha R\$ 31,00 em espécie.

Consta da denúncia que o acusado encontrava-se agachado no local supramencionado, onde naquele momento guardava e manipulava as porções de cocaína descritas, que se encontravam no solo. Ao notar a presença de policiais militares que realizavam patrulhamento, empreendeu fuga correndo, sendo detido em seguida, após breve perseguição e queda. Realizada revista pessoal, foi encontrado na posse do acusado o valor de R\$ 31,00 em notas diversas. Em diligência pelo local onde JEAN-LUC estava agachado foram localizadas cinco sacolas plásticas, contendo cada uma delas vinte e seis papelotes com cocaína, totalizando 130 porções unitariamente embaladas e prontas para a entrega a terceiros. Indagado a respeito, o acusado confessou informalmente a traficância, informando aos policiais que a quantia em dinheiro apreendida era proveniente do comércio das drogas.

O réu foi notificado (fls. 102) e apresentou defesa prévia (fls. 106/107). A denúncia foi recebida em 5 de dezembro de 2021 (fls. 112/113), seguindo-se citação do réu (fls. 127), oitiva de uma testemunha e interrogatório (fls. 137/138).

Em debates o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a d. Defesa pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, aplicação da pena mínima, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, imposição de regime aberto, a aplicação de pena substitutiva e recurso em liberdade (fls. 135/136).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1). Flagrante, como já se disse, é a certeza visual do crime (Desembargador Rafael Magalhães) e de sua autoria. Também o auto de exibição e apreensão (fls. 13), o auto de constatação prévia de entorpecente (fls. 10) e o laudo de exame químico toxicológico, com resultado positivo para cocaína (fls. 131/133), estão a confirmar a materialidade do crime.

A autoria, igualmente, é certa e será imputada ao réu.

Em Juízo, o acusado afirmou que estava guardando as drogas no local para um terceiro, que pretendia vendê-las. Disse que iria ganhar R\$ 100,00 para tanto. Contou que é barbeiro e o dinheiro encontrado em seu poder é fruto do seu trabalho (fls. 138).

A confissão judicial do réu encontra-se em plena harmonia com os demais elementos de prova produzidos.

Com efeito, a testemunha Simone da Silva Mota Xavier, policial militar, narrou que realizava patrulhamento quando avistou o acusado guardando a droga numa espécie de buraco no chão. O acusado empreendeu fuga correndo, sendo detido, após ter caído ao chão. Retornaram ao local onde o acusado foi visualizado e localizaram as drogas, embaladas individualmente e prontas para consumo. Não se recorda a quantidade

apreendida. Acredita que tenha sido encontrado dinheiro na posse do acusado. Disse que, informalmente, o acusado confessou a traficância, informando que era pago para estar ali (fls. 137).

Assim, sobrelevando a confissão do réu, em consonância com o depoimento da policial militar colhidos sob o crivo do contraditório, as circunstâncias da apreensão e ainda, a natureza e quantidade do entorpecente apreendido (cento e trinta porções de cocaína, com peso líquido de 23,9 gramas), juntamente com R\$ 31,00 em dinheiro, sem origem lícita devidamente justificada, evidenciada está a posse da droga com a finalidade de tráfico.

Bem evidenciadas, assim, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu na denúncia, resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 42 da Lei nº 11.343/06, dentre eles a natureza e a quantidade de droga, bem como à primariedade do réu, fixo a pena base no mínimo legal: cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas, atento ao disposto na Súmula 231 do STJ, mantenho inalterada a pena retro fixada.

Não se demonstrou, ao menos nestes autos e com um mínimo de segurança, exerça o réu, primário, a traficância com habitualidade, nem se comprovou íntegro ele organização criminosa ou faça do crime seu meio de vida.

Destarte, nos termos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena retro fixada de dois terços, o que resulta em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Favoráveis as circunstâncias judiciais, aplicado o redutor em seu grau máximo e declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º da Lei dos Crimes Hediondos, o regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c do Código Penal, prejudicada a pretendida detração para efeito da fixação do regime inicial.

Diante da Resolução nº 5/2012 do Senado Federal e favoráveis as circunstâncias judiciais, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, motivo pelo qual, nos termos do art. 44 do Código Penal e tendo em vista o critério da suficiência da substituição, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e na proibição de frequentar bares, boates e lupanares por um ano e oito meses.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido monetariamente na forma do art. 49, § 2º do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO JEAN-LUC DA COSTA, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 33, caput, e § 4º da Lei nº 11.343/06, às penas de um ano e oito meses de reclusão em regime inicial aberto e cento e sessenta e seis dias-multa no mínimo legal, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e na proibição de frequentar bares, boates e lupanares por um ano e oito meses.

Diante da substituição da pena corporal, poderá o réu recorrer desta sentença em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Diante da determinação de soltura, prejudicada a pretendida expedição de ofício à unidade prisional para requisição de informações.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 106/107). Anote-se.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, haja vista evidenciado vínculo com a mercancia de drogas, e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comprovando-se a destruição nos autos.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Guaruja, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA